

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1286/2533	นายอัปดุลรามัน การ์ี กับพวก	โจทก์
	นายลีมุซอ การ์ี กับพวก	จำเลย
	นายอัปดุลราชัค ลาแซ ผู้ร้อง	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 42, มาตรา 43

ความว่า เนื่องจากโจทก์ที่ 3 ได้ถึงแก่กรรมรายละเอียดปรากฏตามสำเนาภาพถ่ายใบมรณะบัตรท้ายคำร้อง ผู้ร้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของโจทก์ที่ 3 ปรากฏตามสำเนาภาพถ่ายใบสูติบัตรท้ายคำร้องมีความประสงค์ขอรับมรดกความแทนโจทก์ที่ 3 เพื่อดำเนินคดีต่อไปจนกว่าคดีจะถึงที่สุด โปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยทั้งสามแถลงไม่คัดค้าน (อันดับ 200)

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสามแบ่งทรัพย์มรดกตามบัญชีท้ายฟ้องให้โจทก์ทั้งสามเป็นเงิน 164,313 บาท หากไม่สามารถแบ่งได้ให้นำทรัพย์มรดกออกขายทอดตลาดแบ่งเงินให้โจทก์ทั้งสามตามส่วน ให้จำเลยทั้งสามชำระดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีจากต้นเงิน 164,313 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะแบ่งมรดกเสร็จ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นทำการวินิจฉัยในส่วนที่โจทก์ทั้งสามจะได้รับจากทรัพย์สินพิพาทแล้วพิพากษาใหม่

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ฎีกา (อันดับ 167)

ผู้ร้องยื่นคำร้องดังกล่าว ศาลชั้นต้นได้สวนคำร้องแล้วให้ส่ง

ศาลฎีกาสั่ง (อันดับ 175,201)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้นายอัปดุลราชาคลาแซเข้าเป็นคู่ความแทนที่โจทก์ที่ 3
ผู้มรณะ

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้นายอัปดุลราชาคลาแซเข้าเป็นคู่ความแทนที่โจทก์ที่ 3
ผู้มรณะ

(อากาศ บำรุงชีพ-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ